

주 의 사 항

1. 제 목 : 현장견학차량 임차계약 입찰보증금 납부 부적정
2. 관계기관 : ▶▶
3. 내 용 : ▶▶에서는 교육생의 원활한 현장체험을 위하여 연간 단가계약을 체결하여 현장 견학차량을 임차 운영하고 있습니다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(입찰보증금) 제1항에 따르면 “경쟁입찰에 참가하려는 자에게 입찰보증금을 내도록 하여야 하고, 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하였을 때에는 해당 입찰보증금을 국고에 귀속시켜야 한다”고 규정하고 있습니다.

또한, 같은 법 시행령 제37조(입찰보증금) 제2항에 따라 입찰보증금은 현금 또는 각 호의 보증서, 보증보험증권 등으로 납부하게 하여야 하고, 제3항에 따라 입찰보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 자는 국가기관 및 지방자치단체, 공공기관 등으로 그 대상을 제한하고 있으며, 제4항에는 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 국고귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하게 하도록 하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 입찰참가자에게 입찰보증금을 납부토록 하여 낙찰자가 계약체결을 거절할 경우 입찰보증금을 몰수하여 부실업자의 입찰 참가를 방지하고, 미이행시 입찰보증금을 쉽고 안전하게 확보할 수 있도록 현금 또는 보증보험증권 등으로 납부하게 하도록 하여야 합니다.

그런데, ▶▶ 종합감사 시 2018년 현장견학차량 임차계약 입찰 공고를 확인한 결과, 입찰보증금 납부를 면제할 특별한 사유가 없음에도 이를 면제하고 대

신 입찰보증금 지급각서를 제출토록 하였으나 이마저도 입찰참가 시 조달청 전자입찰서 납부이행 각서에 의해 납부한 것으로 간주한다는 내용으로 하여 결과적으로는 적법하지 않게 입찰보증금 납부를 면제한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ►►장은

- 국가계약법이나 규정 등에 근거한 특별한 사유 없이 입찰보증금 납부를 면제하지 않도록 업무를 철저히 하고,(개선)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)